

1524534-65.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2298288/2019 - 08º D.P. BRAS, 7956241 - 08º D.P. BRAS,

6061/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2298288 - 08º D.P. BRAS, 6061/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDMILSON DA SILVA BONFIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524534-65.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524534-65.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2298288/2019 - 08º D.P. BRAS, 7956241 - 08º D.P. BRAS,

6061/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2298288 - 08º D.P. BRAS, 6061/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDMILSON DA SILVA BONFIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

EDMILSON DA SILVA BONFIM, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 18h55min, na Rua dos Estudantes, altura do nº 477, Sé, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, 2,7g de "COCAÍNA", acondicionadas em 03 pinos plásticos contendo a droga em pó, bem como 75,4g de "MACONHA", acondicionadas em 38 porções individuais, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva após

realização da audiência de custódia (fls.32/34).

Posteriormente, concedeu-se a liberdade provisória ao acusado em fls. 54.

Notificado (fls.67) , o réu apresentou defesa preliminar em fls. 72/73.

A denúncia foi recebida em fls. 74, sendo determinada a citação do réu e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 79/81 dos autos.

O réu foi devidamente citado em fls. 107.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova produzida, reputou parcialmente comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso, pois não comprovada a mercancia.

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal, a aplicação da pena no mínimo, o cômputo da causa especial de redução da pena, a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente, nos termos do requerimento ministerial. .

A materialidade do crime restou evidenciada pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 11, laudo de constatação de fls. 16/18, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 79/81, prova técnica que atestou ser cocaína e maconha as substâncias encontradas em poder do acusado.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha Filipe Rodrigues Evangelista, policial militar, disse que em patrulhamento de rotina quando avistou o exatos instante em que o réu lançando um objeto na rua, tão logo notou a presença da viatura. Não havia outras pessoas próximas a ele. Em busca pessoal nada foi encontrado, mas ao recuperarem o objeto, viram que se tratava de um estojo no qual havia 38 porções de Maconha e 3 pinos de cocaína. Não havia dinheiro ou anotações. O réu não trouxe justificativa, preferiu ficar em silêncio. Não viu ato de mercancia, até porque apenas o réu estava no local. O réu estava na frente de um bar quando foi avistado, então lançou o objeto no interior do estabelecimento. Acredita que o proprietário do bar não tenha visto. Não viu o acusado entrar no bar. Não havia outros clientes no bar. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Alberto Vieira Lima, também Policial Militar, corroborou o relato do companheiro de farda, acrescentando que o réu entrou no bar, mas apenas na porta. Não havia outras pessoas no bar. O réu não quis falar nada. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu anteriormente. Não tem dúvida alguma de que a pessoa que largou o estojo era o réu. O estojo foi encontrado próximo ao balcão do bar. O dono não quis se envolver, apenas disse que não tinha nada a ver com os entorpecentes. O réu foi abordado já na calçada, fora do bar. Ao ser interrogado em delegacia de polícia, o réu permaneceu silente.

Em juízo, o réu disse que havia acabado de sair do serviço, estava ajudando a organizar uma festa do dia das crianças que haveria no dia seguinte. Quem organizava a festa era a Rosana, mas na parte de baixo. Havia cones nas ruas, o réu estava puxando um deles. Outros três indivíduos também foram abordados, mas liberados pela polícia. Viu que os policiais saíram do bar com um estojo, perguntando quem tinha passagem, o réu era o único. Não conhecia os policiais anteriormente. Foi condenado por furto no ano de 2010, recebeu pena alternativa e pagou. Está sentenciado por tráfico e também responde por receptação. Trabalhava como instalador de ar-condicionado, ganha cerca de R\$ 1700,00. Estudou até o segundo colegial.

Como visto, a negativa do réu restou completamente isolada no contexto probatório,

não sendo amparada por qualquer elemento fático.

Com efeito, esclareceram os policiais que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo ingressar em um bar, jogando um objeto no chão e saiu do estabelecimento. Diante da atitude suspeita, foram até o local e constataram que se tratava de um estojo contendo 03 porções de cocaína e 38 porções de maconha. Ato contínuo, conseguiram deter o acusado.

Como visto, e nos termos bem apontados pela representante ministerial, os depoimentos colhidos não deixam dúvida de que os entorpecentes estavam na posse do réu, que os dispensou ao notar a chegada da viatura policial. Contudo, após análise da prova, não restou inequívoco o propósito de traficância, a despeito da quantidade pouco comum para um usuário. Veja-se que o réu não foi avistado durante a venda de entorpecentes. Não foram encontradas com o réu anotações típicas do comércio ilícito e sequer dinheiro.

Assim, ausente prova inequívoca da traficância, a melhor solução para o presente caso é se reconhecer o réu como usuário, daí sua condenação. E neste ponto é de ser rechaçada a alegação de que inconstitucional o preceito que tipifica como crime o porte de entorpecente para uso próprio. O crime é contra a saúde pública e é evidente que o porte de cocaína, entorpecente com elevado efeito psicotrópico é prejudicial para toda a sociedade e extrapola a individualidade estrita do agente possuidor. Não se pune o uso da droga, mas a posse da droga para consumo pessoal, já que com esta conduta vem o risco de difusão da droga, propagação que a lei quer a todo custo evitar. A conduta do usuário de entorpecente com elevado efeito psicotrópico, insista-se, fomenta o tráfico de entorpecentes, sem falar dos crimes praticados por este para manutenção do seu vício.

A condenação, destarte é de rigor,

Passo à dosimetria das penas.

O réu era primário à época dos fatos, de forma que observados os elementos norteadores do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias modificadoras da pena, fixo-lhe a reprimenda de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para DESCLASSIFICAR a imputação que pesa contra o acusado EDMILSON DA SILVA BONFIM, qualificado nos autos, e CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, comunique-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da pena fixada.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA